广西百玻钢化玻璃有限公司“9•4”工人 高处坠落死亡事故调查报告

2018-10-24 11:22　来源：右江区政府网　作者：广西百色市右江人民政府

广西百玻钢化玻璃有限公司“9・4”工人

高处坠落死亡事故调查报告

2018年9月4日上午10时20分许，广西百玻钢化玻璃有限公司在搭建厂房铁皮棚施工中，一名工人从约9米高的脚手架摔落到地面，经送四院抢救无效后死亡。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）规定，按照《百色市右江区人民政府关于生产安全事故调查工作的通知》〔2012〕16号）要求，由右江区安全监管局牵头，区公安、住建、人社、总工会等单位组成事故调查组，并邀请右江区监察委员会派员参加，开查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘验、调查取证等综合分析，查明了事过、原因、人员伤亡等，认定了事故性质，分清了事故责任，并提出事故处理意见和防范措施。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）事故单位情况。

广西百玻钢化玻璃有限公司（以下简称百玻公司）位于四塘镇境内（百色市工业区南北二级公路北侧A—01地块），是私人投资企业，公璃、五金配件、门窗安装、加工、销售等，统一社会信用代码：91451000315836953B，法定代表人：易翠琼。

（二）事故时间、地点。

事故发生于2018年9月4日上午10时20分许。

事故地点位于百玻公司租用百色华侨实业有限公司果汁厂场地的施工工地。

（三）事故相关人员情况。

1. 易翠琼，女，汉族，身份证号码：4210XXXXXXXXXXXX，身份证地址：湖北省监利县网市镇镰刀村1—44号，百玻公司法定代表人。

2. 易生远，男，汉族，身份证号码：4210XXXXXXXXXXX3，系易翠琼侄子，百玻公司管理人员，代表公司与对方洽谈搭建厂房铁皮棚价要求、质量、安全等。

3. 黄修弟，男，壮族，身份证号码：4526XXXXXXXXXXX5，身份证地址：广西百色市右江区城东大道202号。2013年开始多次与陈广阔合建铁棚框架施工。在本事故的搭建厂房铁皮棚工程中负责与易生远洽谈价钱、施工要求、质量、安全等相关事宜，并签订合同。

4. 陈广阔，男，壮族，事故死者，身份证号码：452601XXXXXXXXXX4，身份证地址：广西百色市右江区阳圩镇里圩村平况屯30号，本铁皮棚工程中，负责召集联系零禄建、黄修壮、陆广东、陈广财、韦世溢、黄修铁、黄 兴等人。

5. 零禄建、黄修壮、陆广东、陈广财、韦世溢、黄修铁、黄 兴、陈广选等人，参与搭建厂房铁皮棚工程施工。

二、合同签订情况

因业务发展需要，百玻公司于2018年3月12日租赁广西百色华侨实业有限公司果汁厂消毒车间背后一块约4亩空地及两间电房（双方签订书），进行搭建铁皮棚。

黄修弟得知后并找到百玻公司管理人员易生远，称可以做搭建铁皮棚这个工程，为证实自己有能力便带易生远到百色大地木业有限公司实地修弟承包并已经完工的类似铁皮棚厂房，易生远向黄修弟咨询立柱、吊顶、刷漆、材料预算等搭建铁皮棚的一些相关情况，黄修弟回答后，易生远弟有能力，双方就工程的价钱、施工要求、质量、安全等进行商谈并签订合同，合同上甲方代表盖有百玻公司印章，乙方代表签字为黄修弟。

三、工程款结算方式、工钱分配情况

（一）工程款结算方式。

按照结构施工面积计算屋面22元/㎡，水槽20元/㎡，围边10元/㎡，包括租用脚手架及吊车产生的费用；乙方完成顶棚所有工序施工经验收合格付顶棚造价款90%，剩余10%待质保期1年满后，无遗留问题结清余款。

（二）利润所得分配情况。

黄修弟签订合同后，因该工程量大，遂和陈广阔一起，联系曾经合伙做工的熟人，找到零禄建、黄修壮、陆广东、陈广财、韦世溢、黄兴、陈广选等人，总共10人承建该工程，大家共同施工完成后，扣除伙食费、租用脚手架及吊车费等所有开支，按照施工面积18元/㎡结算平分。

四、事故调查情况

（一）施工作业规章制度制订情况。

按照双方签订的合同内容规定，甲方提供电源、材料和施工图纸；乙方在施工期间，自觉遵守政府和有关部门对施工现场的一切规定和要求守甲方的现场规章制度。通过调查了解，至事故发生止，甲方百玻公司没有制订任何现场安全生产规章制度和操作规程，没有编制施工图纸，黄修制框架图纸后通过微信传给易生远看。

（二）施工作业人员资质证件及安全教育培训情况。

通过调查，黄修弟等10名施工人员均没有电工、焊工、高处作业等特种作业操作资格证，施工作业前也没有接受专门的安全作业培训；黄修一个普通的自然人，不具备钢结构工程施工资质的施工单位。

（三）百玻公司对施工方及人员资质证件审查情况。

双方签订合同时，百玻公司没有对黄修弟进行审查是否具备相应的钢结构工程施工资质，施工前也没有检查作业人员是否具备相应的特种作格证。

（四）施工现场安全管理情况。

1. 乙方现场安全管理情况。按照合同规定：乙方应派负责人员常驻工作地点，主持现场工程施工事宜，并对现场进行安全督导。黄修弟代表合同，作为该工程的牵头召集人，施工期间，没有组织开展安全生产检查，陈广阔爬上脚手架高处作业未系安全带等问题未督促纠正。

2. 甲方现场安全管理情况。施工期间，百玻公司没有对乙方作业人员的安全生产工作统一协调、管理，仅安排一名叫易恒礼（易翠琼父亲）现场看管材料，没有组织进行安全检查，对电焊工及高空作业等特种作业人员无证上岗、高处作业未系安全带、作业现场未设置安全警示标志等问查发现并督促整改。

五、事故经过、应急救援及善后处理情况

（一）事故经过。

黄修弟代表乙方和百玻公司签订合同后，就绘制铁皮棚框架图纸和预算施工所需材料，并通过微信发给易生远看，易生远看后就同意，并上材料。

材料到后，黄修弟和陈广阔召集联系零禄建、黄修壮、陆广东、陈广财、韦世溢、黄修铁、黄 兴、陈广选等人于2018年8月26日开始进场焊机、切割机、电钻、手磨机等施工工具由各人自带，脚手架（脚手架是铁制，共有5层，每层约1.7米，顶层第五层距离地面约有8.7米。）从外i

9月4日，早上7点多陈广阔到工地后一起做工，当天租赁一部吊车，用钢丝绳绑框架后再用吊车进行吊顶焊接加固，框架吊到顶部后需要（一根长约60厘米的水管）来校准，以使焊接的部位对接准确，撬棍使用结束后一般都放进绫条（4 x 8厘米）的洞里，当陈广阔爬到脚手架并站

面，想把撬棍拿下来，因是斜对着撬棍，拉不出来，后移动位置，对准后拉撬棍，身体失去平衡，人和撬棍一起从约9米高的脚手架板上摔到地边。

（二）应急救援。

正在旁边做工的韦世溢看到陈广阔摔到地上后，立刻过去扶住，并和其它工友开车送陈广阔去四塘卫生院，经抢救无效死亡。

（三）善后处理。

事后，百玻公司垫付给家属42000元作为丧葬费，一起做工的其它8名工友共凑30000元给家属，赔偿问题家属与百玻公司分歧较大未达见。

六、事故原因分析

（一）直接原因。

陈广阔在未佩戴安全帽和系安全带的情况下，站在约9米高的脚手架板上用力拉放在绫条洞里的撬棍时，身体突然失去平衡向后倒，从脚手摔到地面。

（二）间接原因。

1. 百玻公司未按照《中华人民共和国安全生产法》和《钢结构工程施工规范》（GB50755-2012）的规定，认真履行安全生产管理职责，现到位。一是违规发包。钢结构工程施工单位必需具备相应的钢结构工程施工资质，并应有安全、质量和环境管理体系，乙方不具备施工资质，签订玻公司没有审查。二是没有对施工作业人员资质证件及安全教育培训情况进行检查。黄修弟等10名施工人员均没有电工、焊工、高处作业等特种作格证，施工作业前也没有接受专门的安全作业培训，作业期间百玻公司没有检查发现并督促整改。三是没有制订施工作业规章制度。按照合同规定施工期间，必须遵守甲方的现场规章制度，然而百玻公司并未制订现场规章制度，乙方无章可循。四是没有对现场安全生产工作统一协调、管理间，百玻公司仅安排一名老人在现场看管材料，没有组织进行安全检查，对电焊工及高空作业等特种作业人员无证上岗、高处作业未系安全带、作设置安全警示标志等问题，没有检查发现并督促整改。

2. 黄修弟，代表乙方签订合同，作为牵头召集人，施工期间没有组织开展安全生产检查，没有安排指定人员负责现场安全管理，包括自己在施工作业，无证上岗，违规操作，无人监督。

3. 陈广阔，安全意识淡薄，自我防护意识差，在未佩戴安全帽和系安全带的情况下，爬上约9米高的脚手架违章作业，最终酿成惨剧。

五、事故性质

通过调查综合分析，调查组认定本次事故是一起生产安全责任事故。

六、对事故有关责任单位的处理建议

百玻公司，违规将工程发包给不具备相应钢结构工程施工资质的人员，没有认真履行安全生产管理职责，对安全生产工作统一协调管理，检作业人员遵守国家相关法律法规，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第十和四十六条、《钢结构工程施工规范》（GB50755-2012）3.规定，对事故的发生负有安全生产责任，建议由右江区安全生产监督管理局依法实施行政处罚。

七、事故防范措施建议

（一）百玻公司要加强施工期间现场安全管理，认真吸取事故教训，建立、健全安全生产责任制，完善安全规章制度和安全操作规程，配备管理人员，检查督促作业人员遵守法律法规和正确佩戴劳动防护用品，杜绝“三违”行为，确保安全生产。

（二）属地政府要加强检查督促辖区企业落实安全生产主体责任，加强安全生产宣传和教育，提高广大群众安全意识，同时对辖区进行全面排安全隐患，防范事故发生。

附件：事故调查组成员名单

广西百玻钢化玻璃有限公司搭建铁皮棚厂房“9•4”

工人高处坠落死亡事故调查组

2018年10月22日

广西百玻钢化玻璃有限公司“9·4”工人

高处坠落死亡事故组成员名单

组　长：李生梯　右江区安全监管局局长

副组长：蒋雪峰　右江区安全监管局副局长

成　员：邓雷斌　百色市公安局四塘派出所民警

周　瑜　右江区住建局质检站站长

张卫志　右江区人社局社会保险股股长

黄永生　右江区总工会干部

王宗存　右江区安全生产监察大队大队长

梁尊民　右江区安全生产监察大队监察员

黄佩强　右江区安全监管局应急协调股股长

中央部门网站　省（区市）政府网站　广西各部门网站　广西各市网站

网站地图

主办：百色市右江区人民政府

地址：广西百色市向阳路19号　邮编：533000　电话：0776-2824776（仅受理网站建设维护相关事宜）

桂ICP备20003438号　网站标识码：4510020001　桂公网安备 45100202000233号

主办：百色市右江区人民政府

地址：广西百色市向阳路19号　邮编：533000　电话：0776-2824776（仅受理网站建设维护相关事宜）

桂ICP备20003438号　　网站标识码 ：4510020001 桂公网安备 45100202000233号